

合同编号：ZCCGHT-20250707-00036

采购合同

采购项目：采购试验用工作站

甲方：南方海洋科学与工程广东省实验室（广州）

乙方：数聚红芯（广东）科技有限公司

签订地点：广东省广州市

甲乙双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

一、标的物明细：

序号	产品名称	规格型号	品牌	产地	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
1	工作站	配置详情及数量：数聚红芯 HW3515V2 塔式工作站 *1；AMD Ryzen 9 9950X3D (4.3G, 16核 32线程, 64M, 5600, 170W) *1；360一体式CPU液冷散热器*1；32G DDR5 No-Ecc 6000MT/s*4；2T M.2 NVME 固态硬盘*4；8T SATA 7.2K 6Gbps 3.5英寸 企业级硬盘*2；四口千兆电口网卡 PCIE*1；不含显卡*1；2050W ATX3.0 模组电源*1；	数聚红芯	中国	台	1	22,600.00	22,600.00

		有线键鼠套装*1						
	合计人民币金额（大写）： 贰万贰仟陆佰元整							22,600.00

上述合同价款为包干总价，该包干总价为乙方按照合同约定完成合同义务后所适用的总价格，包括但不限于：购买货物及零配件、随机配套工具、辅助件的费用、运输费、税费、保险费、装卸费、配套资料费、安装调试费、验收时的试剂耗材、强制性第三方监督检验机构的验收检验费、培训费以及售后服务费用等。

如货物中灌装有第三方软件，上述合同价款也包含了第三方软件的各种费用，包括但不限于：序列号、授权码、激活码等。

如货物本身为软件类产品，则该合同总价包括了软件安装盘、序列号、授权码、激活码、硬件加密狗或其他加密装置、合同期内升级服务包和补丁、软件安装和调试、软件使用培训及各种软件售后服务费等。

除本合同明确约定的费用外，甲方无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。

上述合同价款等各项内容在本合同履行过程中保持不变，经甲乙双方协商一致以书面形式予以变更的除外。

在实际合同履行过程中如果乙方未完全履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，则未履行或履行不符合合同约定的内容所对应的价款由甲方直接从上述约定的包干价中扣除。

二、标的物质量要求

1. 乙方提供的货物必须符合出厂（原厂）质量标准、符合产品说明书表明的质量状况和使用性能，同时还应符合合同约定的技术规格和技术标准、符合项目设计验收标准。

2. 乙方提供的货物必须是优质全新产品，表面无划损、破损、无任何缺陷及隐患，不存在设计、材料或工艺上的缺陷或隐患，不存在侵犯第三人权利的情形，必须具备出场合格证，且进货渠道合法，在中国境内可依常规安全合法使用。

3. 其他要求： 无

三、标的物交付及验收

1. 乙方应在标的物运输前 2 日内书面通知甲方到货日期。

2. 交货信息

序号	交货名称	交货数量	单位	交货地点	交货日期
1	工作站	1	台	广州海洋实验室	支付第一次款后7个工作日内

3. 乙方应在交货的同时向甲方提供与本合同项下标的物相符且完整的技术资料，技术资料必须以简体中文书写。

4. 乙方应保证货物的包装符合运输要求，足以保护货物在运输过程中不受锈蚀、损坏或灭失。

5. 乙方负责将货物运输至约定的交货地点交付甲方，并支付因运输货物所发生的一切费用，包括但不限于运输费、保险费、装卸费等。

6. 开箱核对。标的物开箱时，甲方应对标的物进行核对，由甲方签署验收报告。核对内容包括但不限于：

- (1) 型号、数量及外观；
- (2) 货物所附技术资料；
- (3) 货物组件及配件；
- (4) 零配件、随机配套工具及辅助件；

甲方开箱核对签署的文件，不代表对货物质量及性能的确认，仅是对型号、外观、数量等的核对。

7. 乙方应委派技术人员进行现场安装、调试，并提供标的物安装调试的一切技术支持。安装调试的具体时间由甲方提前通知乙方。安装调试完毕后，乙方应通知甲方调整结果，并组织调试验收。

8. 甲方应对安装调试完毕的标的物进行验收，验收内容包括但不限于货物功能、性能及各项技术参数指标。

9. 验收标准：按本合同的有关规定的要求进行验收。

10. 甲方在验收中如发现标的物不符合合同的约定，有权拒绝接受货物；乙方应于 10 天内重新提供符合合同约定的标的物，否则视为乙方逾期交货。

11. 如乙方对验收结果有异议，由甲方所在地商检部门进行复验。商检部门的检验结果表明标的物不符合合同约定的，因复验发生的费用由乙方承担；检验结果表明标的物符合合同约定的，因复验发生的费用由甲方承担。

四、付款及结算方式

1. 合同总金额为人民币¥ 22,600.00 元，大写：贰万贰仟陆佰元整，其中不含税价款¥ 元，增值税率 %，增值税¥ 。

2. 合同总金额由甲方 分期（一次或分期）支付给乙方，具体支付方式和时间如下：

（1）合同生效后 15 个工作日内向乙方支付合同总金额的 50.00%，即人民币¥11,300.00 元，大写：壹万壹仟叁佰元整。

（2）甲方收到乙方提供的标物和乙方开具的增值税专用发票且经甲方验收合格之日起 15 个工作日内支付合同总金额的 50.00%，即人民币¥11,300.00 元，大写：壹万壹仟叁佰元整。

（3）因履行事业单位请款审批流程而导致支付时间延长，不视为甲方违约，乙方须继续履行合同中要求的相关内容。

3. 甲方开票信息

单位名称：南方海洋科学与工程广东省实验室（广州）

纳税人识别号：12440000MB2D11258F

地址：广州市南沙区南沙街资讯科技园海滨路 1119 号

电话：020-89023702

开户行：中国工商银行广州南沙港前大道支行

开户行账号：3602225109100066686

4. 乙方指定银行转账方式结算，且指定以下账户为唯一收款账户：

账户名称：数聚红芯（广东）科技有限公司

开户银行：招商银行

银行账号：752901132810118

甲方向上述账户汇出款项后，即视为已履行付款义务，在汇款过程中，因乙方账户的原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致其无法收取款项的，由乙方承担相应后果。

五、售后服务

1. 保修期限：乙方承诺本合同项下标的物的免费保修期（或维护期）为1年，保修（或维护）承担方为数聚红芯（广东）科技有限公司（保修或维护承担方承诺函为本合同附件，乙方同意与实际保修方、维护方共同无限承担连带责任）。保修（或维护）期限自标的物通过甲方组织的验收之日起算。在保修期内，如标的物非因甲方原因而出现的质量、性能问题由乙方负责保质、保修、维护、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修复、调换或不能退货的，应退回相应货款，并承担相应的违约责任。

2. 保修方式：报修后48小时内上门保修或到现场处理故障，超出72小时解决不了的问题，乙方需免费更换新产品或免费提供代用品、备用品，确保使用正常。如乙方未按前述约定到现场处理的，甲方有权自行处理，所发生的费用由乙方承担，该费用甲方有权从应付的货款中直接扣减，不足部分甲方有权继续向乙方追索。保修期内，产品因同一生产质量问题经乙方二次修理后仍无法修复或发生故障的，甲方有权要求乙方更换全新的产品，乙方应当在合理的时间内更换。

3. 免费保修期届满后，如甲方需要乙方继续提供维护服务，由甲乙双方另行协商。

六、甲方的权利和义务

1. 甲方承诺具有签署与履行本合同的合法权利、资质与能力。
2. 甲方应按本合同约定支付款项。
3. 甲方有权对乙方履行合同的行为进行监督管理，甲方提出整改意见的，乙方应予以配合并按甲方要求履行。

七、乙方的权利和义务

1. 乙方承诺具有签署与履行本合同的合法权利、资质与能力。
2. 乙方保证其对交付的货物拥有完全、合法的所有权与处置权，保证甲方免受任何第三方主张任何权利。
3. 乙方保证其交付的货物无任何质量缺陷或瑕疵，无任何著作权、商标权或其他知识产权方面的权利限制或瑕疵，不会侵犯任何专利、商标、企业或贸易名称、版权、肖像权、技术秘密、商业秘密或其他任何权益。
4. 乙方保证其交付的货物符合现行适用的相关法律法规和规定以及相应的国家标准、行业标准、地方标准或在政府部门备案的企业标准。

八、保密责任

双方应保守通过签订和履行本合同而获取的对方之商业及技术秘密，包括本合同文本，相关技术文件、相关数据，以及其他有关信息。任何一方违反上述约定的，应赔偿合同守约方的损失。本保密条款不因合同终止而终止。

九、风险承担

1. 标的物毁损、灭失的风险，在标的物经甲方验收合格以前由乙方承担，在货物经甲方验收合格且交付甲方以后，由甲方承担。
2. 甲方因标的物质量不符合约定的质量要求而拒绝接受货物或解除合同的，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。
3. 标的物毁损、灭失的风险由甲方承担的，不影响因乙方履行其他合同义务不符合

约定的，甲方要求其承担违约责任的权利。

4. 由乙方承担标的物毁损、灭失风险的，如标的物毁损或灭失的，乙方应于10天内重新提供符合合同规定的标的物，否则，视为乙方逾期交货。

5. 由甲方承担标的物毁损、灭失风险的，则甲方不能免除给付货款的义务。

十、违约责任

1. 甲方逾期支付货款，经乙方催告后无正当理由仍不支付的，自催告后每逾期一日，应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金，最高不超过逾期付款总金额的5.00%。

2. 乙方交付的标的物不符合合同规定，甲方有权拒收。如乙方构成逾期交货的，则每逾期一日，乙方应按逾期交货总金额的万分之五向甲方支付违约金，违约金最高不超过合同总金额5.00%。如甲方同意更换的，乙方应于10天内重新提供符合合同约定的标的物，乙方在征得甲方同意的时间内未能调换的，按逾期交货处理，逾期时点自最初约定的交付日期起计。

3. 乙方逾期交付货物的，则每逾期一天，按逾期交货总金额的万分之五向甲方支付违约金，甲方有权直接从应付给乙方的合同款项中扣除该违约金；甲方有权要求乙方继续向甲方交付直至符合要求。

4. 若乙方未按本合同的约定提供保修服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务，由此造成的包括但不限于第三方维保费用、甲方其他经济损失等均由乙方承担赔偿责任。

5. 有以下情形之一的，甲方有权解除合同，乙方需退还甲方已支付的所有款项，并按合同总金额的5.00%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行赔偿，具体情形如下：

(1) 乙方交付货物存在侵犯他人知识产权、肖像权、技术秘密、商业秘密或其他任何权益的；

(2) 乙方履行义务不符合约定，经甲方提出后在合理期限内仍未改正的；

(3) 未经甲方书面同意，乙方将本合同项下的权利或义务转让，或将本合同项下服务转包或分包的；

(4) 乙方逾期交货超过 15 日的；

(5) 法律规定的其他合同解除情形。

本合同所称之损失包括直接经济损失和合同履行后可以获得的利益及合理的调查费、评估费、公证费、诉讼费、交通费、律师费等相关法律费用。

十一、不可抗力

一方由于水灾、火灾、地震、干旱、战争或协议一方无法预见、控制、避免和克服的其他事件导致不能或暂时不能全部或部分履行本协议，该方可以免责。但是，受不可抗力事件影响的一方须尽快将事件发生状况通知另一方，并在不可抗力事件影响消除之日起15日内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方。未提供以上证明的，不能免除违约责任。未履行通知义务二致损失扩大的，过错方应当承担赔偿责任。

十二、适用法律与争议解决

1. 本合同的成立、有效性、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。

2. 如果任何争议或权利要求起因于本合同或与本合同有关或与本合同的解释、违约、终止或效力有关，都应由双方通过友好协商解决。双方通过协商不能解决争议，任何一方均可以向甲方所在地人民法院提出诉讼，由甲方所在地人民法院管辖。

3. 诉讼进行过程中，除双方有争议的部分外，本合同其他部分仍然有效，各方应继续履行。

十三、通知与送达

一方在本合同履行过程中向对方发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等；均以本合同所列明的地址送达。一方如果迁址、变更电话，应当书面通知对方，未履

行书面通知义务的，一方按原地址邮寄相关材料或通知相关信息即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出、发出或者投邮后即视为送达。

十四、其它

- 1. 本合同未尽事宜，应由双方友好协商解决。如需对本合同及其附件作任何修改或补充，须由双方以书面做出方为有效。修改或补充文件与本合同有不一致的，以修改或补充文件为准。
- 2. 附件为本合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。
- 3. 本合同经双方签字并加盖单位合同印章生效。
- 4. 本合同：一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，均为正本，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：南方海洋科学与工程广东省实验室（广州）	乙方（盖章）：数聚红芯（广东）科技有限公司
甲方代表：	乙方代表：陈庚
电话：	电话：13312949454
地址：广州市南沙区南沙街资讯科技园海滨路 1119 号	地址：
邮政编码：511458	邮政编码：
签订日期：2025-07-09	签订日期：